

1525944-90.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291565/2021 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 21028339 - 85º D.P.

JARDIM MIRNA, 2291565 - 85º D.P. JARDIM MIRNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO BRUNO FERNANDES MUNIZ

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525944-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525944-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291565/2021 - 85º D.P. JARDIM MIRNA, 21028339 - 85º D.P.

JARDIM MIRNA, 2291565 - 85º D.P. JARDIM MIRNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO BRUNO FERNANDES MUNIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

KAIO BRUNO FERNANDES MUNIZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 15h45, durante estado de calamidade pública (Decretos Estaduais nº 64.881/20 e 65.663/21), na Rua General Carlos de Paula Chaves, altura do nº 303, Grajaú, nesta capital, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 24 de porções de maconha (pesando 41,9g), 12 porções de cocaína (pesando 4,8g) e 37 porções de crack (pesando 5,2g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (92/95).

Recebida a denúncia (fls. 105 e 106), foi o réu citado (fls. 119). Apresentou resposta à acusação (fls. 109/117). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a atenuação das penas pela menoridade e a confissão espontânea e a aplicação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/6), auto de exibição e apreensão (fls. 17 e 18), laudo de constatação (fls. 27/30) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 133/135).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 12).

Em juízo, Kaio confessou o tráfico de drogas. Os fatos deram-se na forma descrita pelos policiais autuantes. Traficava porque precisava de dinheiro. O estojo com as drogas (porções de maconha, crack e cocaína) estava, de fato, no interior do porta-malas de um carro abandonado.

O policial civil Luiz Fernando Delafiori de Biassi contou que havia notícia de que o local do fato era ponto de venda de drogas. Assim, avistou o réu mexendo no porta-malas de carro abandonado, o que lhe causou suspeita. Ao perceber a presença policial, Kaio afastou-se do veículo e demonstrou muito nervosismo. Chegou a tentar fuga, mas foi capturado. Resistiu ao algemamento e houve aglomeração de pessoas. No porta-malas daquele carro foi apreendido um estojo com porções individuais de maconha, crack e cocaína. Em busca pessoal apreendeu em poder do acusado mais algumas porções destas mesmas drogas e dinheiro trocado e sujo.

O PC Alexandre Pereira Rigueira revelou que, na data do fato, acompanhado de Luiz Fernando realizavam diligência por local onde sabiam haver tráfico de drogas. Por lá avistaram o réu mexendo no porta-malas de um carro abandonado. Seu parceiro cuidou da abordagem e, em poder do réu, apreendeu algumas porções de drogas. Foi quando ele tentou fuga. Seu parceiro o perseguiu e conseguiu detê-lo. Houve aglomeração e o réu tentou resistir ao algemamento. No porta-malas do carro

abandonado havia uma bolsinha com pinos de cocaína e porções de maconha e de crack, além de algum dinheiro.

A condenação é de rigor.

O réu confessou cabalmente o tráfico de drogas.

Demais disso, os policiais civis Luiz Fernando e Alexandre narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram que em poder do acusado foram apreendidas algumas porções de maconha, crack e cocaína. No porta-malas do carro que ele mexia pouco antes havia um estojo com diversas porções destas mesmas drogas.

Pois bem. Incontrovertidos os fatos e o intuito mercantil da posse das drogas.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O réu é confesso e contava com menos de 21 anos ao tempo do crime. Suas penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Deixa-se de aplicar a agravante articulada na denúncia. Não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. O réu é confesso, menor, primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo concreto de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Assim, e frente a quantidade de drogas apreendidas, aplica-se a causa de redução em 3/5, tornando-se definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o "quantum" de pena e a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar KAIIO BRUNO FERNANDES MUNIZ por infração ao artigo 33, "caput", c.c parágrafo 4º da Lei 11.343/2006 às penas de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA